



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE VIANA DE CEGA (VALLADOLID)

ACUERDO de 17 de septiembre de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Viana de Cega (Valladolid), por el que se aprueba definitivamente el «Estudio de detalle para la modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA». Expte.: 39/2026.

Habiéndose aprobado definitivamente el siguiente Estudio de Detalle por acuerdo de Pleno de fecha 17 de septiembre de 2026, se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 175.1 del Reglamento de Urbanismo, de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero:

Órgano que dicta el acuerdo	Pleno del Ayuntamiento
Fecha del acuerdo:	17 de septiembre de 2026
Nombre del Instrumento aprobado:	Estudio de Detalle para la modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA.
Ámbito de aplicación	Se modificarán o incorporarán las siguientes determinaciones de ordenación detallada: 1.–Modificar la regulación de los vallados o cerramientos de parcela estableciendo condiciones de diseño, altura y materialidad compatibles con criterios de seguridad, integración estética y permeabilidad visual en las siguientes calificaciones urbanísticas: - Artículo 37 de la normativa del PGOU Viana de Cega donde se desarrolla la ordenanza de Edificación Unifamiliar en Hilera (VH). - Artículo 38 de la normativa del PGOU Viana de Cega donde se desarrolla la ordenanza de Edificación Unifamiliar Aislada (VA).

	- Artículo 60.1.4 del documento n.º 3 Ordenanzas del Plan Parcial Las Eras (planeamiento asumido) donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en las condiciones de uso vivienda unifamiliar aislada. - Artículo 4.4.4.6 del documento n.º 2 Ordenanzas del Plan Parcial PROGAPE (planeamiento asumido) donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en las condiciones de uso residencial. - Artículo 3.2.3 del documento n.º 2 Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial Puente Duero (planeamiento asumido) donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en el ámbito del plan. - Artículo 35 del documento Ordenanzas y Normas del Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I. n.º1) de la Unidad de Actuación n.º 6 del PGOU Viana de Cega donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en el ámbito del plan.
<i>Municipio, provincia:</i>	Viana de Cega, Valladolid
<i>Tipo de Aprobación</i>	Aprobación Definitiva

El presente Acuerdo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Viana de Cega <https://vianadecega.sedelectronica.es/info.0>

Contra el presente Acuerdo, en aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se estime más conveniente a su derecho.

Viana de Cega, 28 de septiembre de 2026.

El Alcalde,

Fdo.: ALBERTO JESÚS COLLANTES VELASCO

CARLOS RAMÓN CASTRO VELÁZQUEZ (1 de 2)
Firma Electrónica
Fecha Firma: 07/09/2026
HASH: f757bb772ae2d8e1142b3e5cfa7f2f



Alberto Losa Espina (2 de 2)
Firma Electrónica
Fecha Firma: 07/09/2026
HASH: 36f727ad7c365142c6b99e26cdd898a5



Ayuntamiento de
VIANA DE CEGA

ESTUDIO DE DETALLE

MODIFICACIÓN DE ORDENACIÓN DETALLADA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

*MODIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA CON
USO URBANÍSTICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN RELACIÓN CON LA REGULACIÓN DE
VALLADOS/CERRAMIENTOS Y FRENTE MÍNIMO DE PARCELA EN LA ORDENANZA VA*

47150 VIANA DE CEGA

AYUNTAMIENTO DE VIANA DE CEGA

A fecha de firma electrónica

ALBERTO LOSA ESPINA, ARQUITECTO

CARLOS CASTRO VELÁZQUEZ, ARQUITECTO

Cod. Validación: 4HX4SLT7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

ÍNDICE

MEMORIA VINCULANTE

1. DATOS GENERALES
2. OBJETO
3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
4. ORDENAMIENTO JURÍDICO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN
5. DESCRIPCIÓN JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA
6. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
7. IDONEIDAD DEL INSTRUMENTO URBANÍSTICO
8. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN, VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
9. ORDENACIÓN DETALLADA VIGENTE
10. ORDENACIÓN DETALLADA PROPUESTA
11. DEL INTERÉS PÚBLICO
12. SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
13. INNECESARIEDAD DE SOMETIMIENTO A TRAMITACIÓN AMBIENTAL
14. CONSIDERACIONES SOBRE LA INCIDENCIA ACÚSTICA DE LA PROPUESTA
15. ANÁLISIS DE RIESGOS Y JUSTIFICACIÓN DE NO INCREMENTO DEL RIESGO
16. INNECESARIEDAD DE ESTUDIO ECONÓMICO Y DE INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
17. RESUMEN EJECUTIVO
18. CONCLUSIÓN





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

MEMORIA VINCULANTE

1. DATOS GENERALES

El presente instrumento de planeamiento de desarrollo ha sido encargado por el **AYUNTAMIENTO DE VIANA DE CEGA**, con CIF P4721400E, en su condición de Administración Pública promotora de la actuación.

Ha sido redactado por **ALBERTO LOSA ESPINA y CARLOS CASTRO VELÁZQUEZ**, Arquitectos, actuando como técnicos responsables de su elaboración.

2. OBJETO

El presente Estudio de Detalle tiene por objeto la subsanación de deficiencias que adolece el actual documento de planeamiento general y así como la actualización de algunos aspectos a la realidad constructiva actual.

Se modificarán o incorporarán las siguientes determinaciones de ordenación detallada:

- Modificar la regulación de los vallados o cerramientos de parcela estableciendo condiciones de diseño, altura y materialidad compatibles con criterios de seguridad, integración estética y permeabilidad visual en las siguientes calificaciones urbanísticas:
 - Artículo 37 de la normativa del PGOU Viana de Cega donde se desarrolla la ordenanza de Edificación Unifamiliar en Hilera (VH).
 - Artículo 38 de la normativa del PGOU Viana de Cega donde se desarrolla la ordenanza de Edificación Unifamiliar Aislada (VA).
 - Artículo 60.1.4 del documento Nº 3 *Ordenanzas* del Plan Parcial *Las Eras* (*planeamiento asumido*) donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en las condiciones de uso vivienda unifamiliar aislada.
 - Artículo 4.4.4.6 del documento Nº 2 *Ordenanzas* del Plan Parcial *PROGAPE* (*planeamiento asumido*) donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en las condiciones de uso residencial.
 - Artículo 3.2.3 del documento Nº 2 *Ordenanzas Reguladoras* del Plan Parcial *Puente Duero* (*planeamiento asumido*) donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en el ámbito del plan.
 - Artículo 35 del documento *Ordenanzas y Normas* del Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I. Nº1) de la Unidad de Actuación nº 6 del PGOU Viana de Cega donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en el ámbito del plan.

Cod. Validación: 4HX4SL7CWMY7AE9Q7ATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

- Incorporar la regulación de un frente mínimo de parcela en el artículo 38 de la normativa del PGOU Viana de Cega donde se desarrolla la ordenanza de Edificación Unifamiliar Aislada (VA).

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuaciones son las determinaciones de ordenación detallada de las calificaciones urbanísticas con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en el SUELO URBANO CONSOLIDADO del término municipal de Viana de Cega.

4. ORDENAMIENTO JURÍDICO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN

El ordenamiento jurídico urbanístico actual está formalmente integrado por las siguientes normas:

- a) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- b) Ley 10/1998, 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, en su legislación consolidada.
- c) Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su legislación consolidada, en adelante, *LUCYL*.
- d) Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en su legislación consolidada, *RUCYL*.
- e) R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
- f) ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
- g) ORDEN FOM/1602/2008, de 16 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2008, para la aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León tras la entrada en vigor de la LEY 4/2008, de 15 de septiembre.
- h) ORDEN FOM/1803/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2007, para la aplicación en Castilla y León de la LEY 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
- i) ORDEN FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (ITPLAN).
- j) Plan General de Ordenación Urbana de Viana de Cega aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 29 de junio de 2004 y se encuentra en vigor desde el 20 de agosto de 2004, denominado en este documento, *PGOU Viana de Cega*.

Cod. Validación: 4HX4SL7CMY7AE9Q7ATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

5. DESCRIPCIÓN JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA

La presente Estudio de Detalle se fundamenta en razones técnicas, funcionales y jurídicas que justifican la actualización de varios aspectos normativos relacionados con la edificación unifamiliar, con el objetivo de mejorar su adecuación a la realidad del municipio y garantizar la coherencia y eficacia de la regulación urbanística.

Se distinguen DOS (2) ámbitos diferenciados de actuación:

5.1. MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE VALLADOS EXTERIORES

La actual regulación de los vallados no posee uniformidad entre las diferentes calificaciones urbanísticas, relativa a las parcelas en viviendas unifamiliares, con un contenido normativo obsoleto, tanto desde el punto de vista técnico como funcional.

La modificación se motiva en los siguientes aspectos:

1. Limitación material:

- Diversas ordenanzas regulan el tramo inferior opaco del cerramiento con fábrica, sin admitir, en una interpretación literal, otras soluciones constructivas.
- Esta restricción no se corresponde con la evolución de los sistemas constructivos, que ofrecen hoy materiales estructurales, opacos y duraderos como el hormigón prefabricado, paneles metálicos, composites o similares, sostenibles, versátiles y adecuados económicamente.

2. Limitación en la altura del tramo inferior opaco:

- El límite actual oscila entre 0,50 y 1 metro de altura, dependiendo de la ordenanza. Se puede considerar que esta parte opaca no garantiza niveles adecuados de seguridad ni privacidad para las parcelas, especialmente cuando colindan con viarios o espacios públicos abiertos.
- Se propone elevar este tramo a una altura máxima de 1,50 metros, lo que permite una mejor protección visual y física, y a la vez facilita una composición equilibrada del cerramiento con tramos permeables superiores.

3. Desfase funcional del “tratamiento vegetal”:

- Las determinaciones de los artículos 37 y 38 del PGOU Viana de Cega regulan que el tramo superior, hasta los 2 metros, esté formado por elementos vegetales. Esta configuración constructiva no se ajusta ni a las necesidades actuales de seguridad, ni a las soluciones que ofrece la técnica constructiva actual.
- En la práctica, los propietarios demandan el uso de rejas metálicas, lamas, mallas rígidas o tensadas, por su mayor durabilidad, mantenimiento y eficacia en seguridad.

Estas modificaciones permitirán al Ayuntamiento resolver con claridad y eficacia situaciones frecuentes de discrepancia normativa en solicitudes de licencia, alineando la regulación con

Cód. Validación: 4HX4ASLT7CMY7AE9Q7ATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

la práctica edificatoria demandada y con criterios actuales de sostenibilidad, estética y funcionalidad urbana.

5.1. INCORPORACIÓN DEL FRENTE MÍNIMO DE PARCELA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

La segunda modificación afecta también al artículo 38 del PGOU Viana de Cega, donde actualmente no se establece ningún valor para el frente mínimo de parcela en la tipología de vivienda unifamiliar aislada.

Esta omisión normativa supone una deficiencia técnica en la regulación urbanística, ya que el frente de parcela es un parámetro esencial en las condiciones urbanísticas de las parcelaciones, así como para garantizar condiciones mínimas de accesibilidad, implantación de la edificación y coherencia urbana.

Se propone incorporar al artículo 38 la siguiente condición: *“Frente mínimo de parcela: Doce (12) metros, o el actual si éste fuese inferior.”*

Esta redacción permite establecer un criterio claro y general, al tiempo que preserva la legalidad de las parcelas existentes que no alcanzan ese frente.

6. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

El Estudio de Detalle planteado se considera necesario y oportuno vistas de las circunstancias urbanísticas, funcionales y sociales que concurren en el municipio de Viana de Cega. Su elaboración responde tanto a la dinámica de gestión administrativa cotidiana del Ayuntamiento como a la constatación de diversas insuficiencias normativas detectadas en la aplicación práctica del PGOU vigente, cuya adecuación resulta imprescindible para garantizar la coherencia del modelo urbano y la seguridad jurídica de los administrados.

En primer término, las modificaciones relativas a la regulación de los vallados exteriores resultan convenientes debido a la evidente desactualización técnica y funcional de la normativa actual, cuya interpretación literal impide soluciones constructivas que hoy son habituales, sostenibles y plenamente compatibles con el entorno urbano. La actualización normativa favorece la homogeneidad entre las diversas ordenanzas, mejora la calidad del espacio urbano y proporciona a los vecinos un marco claro, comprensible y tecnológicamente alineado con la práctica edificatoria contemporánea.

Por último, la introducción de un frente mínimo de parcela para la vivienda unifamiliar aislada corrige una laguna normativa significativa, dotando de coherencia al planeamiento e integrando un parámetro imprescindible para la correcta ordenación de esta tipología edificatoria. La formalización del valor mínimo de doce metros aporta claridad y uniformidad.

En consecuencia, la propuesta constituye una adaptación razonable, proporcionada y plenamente coherente con los objetivos de mejora urbanística y de eficacia administrativa del municipio.

Cod. Validación: 4HX4SL7CWMY7AE9Q7ATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

7. IDONEIDAD DEL INSTRUMENTO URBANÍSTICO

El presente Estudio de Detalle constituye un instrumento de planeamiento válido y adecuado para la modificación propuesta, en la medida en que se ajusta plenamente a la regulación establecida en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su legislación consolidada, en adelante y sus modificaciones y normativa de desarrollo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 131.a) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, los Estudios de Detalle tienen por objeto “completar o modificar las determinaciones de la ordenación detallada” en suelo urbano consolidado, finalidad que coincide exactamente con el alcance y contenidos del presente documento.

Asimismo, las determinaciones de la ordenación detallada se encuentran regulados sistemáticamente en los artículos 92 a 100 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aplicables a los municipios dotados de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), siendo el artículo 94.3 el que regula la calificación urbanística en relación con los parámetros de la edificación, tales como alineaciones, rasantes, ocupación, volumen o posición de la edificación dentro de la parcela.

La modificación propuesta queda estrictamente dentro de este marco habilitante, ajustándose a las determinaciones de la ordenación general y sin introducir incrementos de aprovechamiento, número de viviendas ni alteraciones sustanciales.

8. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN, VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR

El procedimiento de tramitación y aprobación del presente Estudio de Detalle se ajusta a lo establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, aplicándose los artículos generales sobre la aprobación del planeamiento urbanístico (arts. 154 a 158 RUCyL) y, específicamente, las disposiciones relativas a los instrumentos de planeamiento de desarrollo, entre los que se incluyen los Estudios de Detalle (arts. 163 a 166 RUCyL).

AVANCE DE PLANEAMIENTO

Conforme al artículo 152 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el Ayuntamiento puede exponer públicamente un Avance de Planeamiento como documento preparatorio cuando resulte conveniente someter a debate los objetivos y propuestas generales del instrumento. Sin embargo, en el presente caso no procede la elaboración de un Avance dado que el Estudio de Detalle se presenta como un documento completo, terminado y suficientemente reflexionado, fruto de la propia dinámica administrativa y de las necesidades detectadas en la gestión urbanística cotidiana.

Conforme al artículo 152 RUCyL, la exposición pública del Avance se realizaría mediante publicación en el BOCyL y en un diario provincial, teniendo únicamente efectos internos y preparatorios, sin carácter vinculante para la aprobación final.

El Avance es obligatorio únicamente cuando el instrumento esté sometido a evaluación ambiental estratégica o de impacto ambiental, que no es el caso.

Cod. Validación: 4HX4SLT7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN INICIAL

Según el artículo 153 RUCyL, antes de la aprobación inicial el Ayuntamiento debe solicitar:

- Informes sectoriales estatales vinculantes únicamente en el ámbito de sus competencias:
 - Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid de la Junta de Castilla y León (carreteras)
 - Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid de la Junta de Castilla y León
 - Servicio Territorial de Cultura de Valladolid de la Junta de Castilla y León
 - Confederación Hidrográfica del Duero
 - Renfe
 - Adif
- Informe de la Administración autonómica, emitido por el Servicio Territorial de Fomento (*urbanismo*) de Valladolid de la Junta de Castilla y León
- Informe de la Diputación Provincial de Valladolid, vinculante en su ámbito competencial y orientativo en los demás aspectos.

APROBACIÓN INICIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA

El procedimiento se inicia con la aprobación inicial por el órgano municipal competente conforme al artículo 154 RUCyL, que señala que dicha aprobación “abre el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico”.

El acuerdo de aprobación inicial debe publicarse en el *Boletín Oficial de Castilla y León*, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en la página web municipal o, en su defecto, en la página web de la Diputación Provincial de Valladolid.

Simultáneamente, debe abrirse el periodo de información pública, con una duración mínima de un mes y un máximo de tres, de acuerdo con el artículo 155.2.b RUCyL, al tratarse de un instrumento de planeamiento de desarrollo no sometido a evaluación ambiental estratégica.

Se propone un plazo de información pública de un mes.

El órgano municipal del Ayuntamiento de Viana de Cega competente para resolver sobre la aprobación inicial es el Alcalde conforme al artículo 21.1.j de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS TRAS LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Finalizado el periodo de exposición, el Ayuntamiento deberá valorar alegaciones e informes emitidos y, de conformidad con el artículo 158 RUCyL, podrá introducir cambios motivados en el documento.





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

Únicamente si dichos cambios fueran sustanciales sería necesaria una nueva información pública por un plazo de un mes.

APROBACIÓN DEFINITIVA POR EL AYUNTAMIENTO

Los Estudios de Detalle, como instrumentos de planeamiento de desarrollo, se aprueban definitivamente por el Ayuntamiento, según dispone el artículo 163.a RUCyL.

El artículo 165 RUCyL establece que el Ayuntamiento debe resolver sobre la aprobación definitiva antes de doce meses desde la aprobación inicial, pudiendo:

- Aprobarlo definitivamente.
- Aprobarlo con subsanación de deficiencias.
- Suspender la aprobación para subsanación.
- Denegarla cuando las deficiencias no sean subsanables.

El órgano municipal del Ayuntamiento de Viana de Cega competente para resolver sobre la aprobación definitiva es el Pleno conforme al artículo 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

De acuerdo con el artículo 161.1 RUCyL, aplicable por remisión de los artículos 163 y 165, los instrumentos de planeamiento de desarrollo adquieren eficacia y carácter ejecutivo una vez publicados. Por tanto, el Estudio de Detalle entra en vigor al día siguiente de la publicación íntegra del acuerdo de aprobación definitiva y del documento aprobado en el *Boletín Oficial de Castilla y León* y en la página web municipal o, en su defecto, la página web de la Diputación Provincial de Valladolid.

VIGENCIA

Según el artículo 167 RUCyL, los instrumentos de planeamiento urbanístico, entre ellos los Estudios de Detalle, tienen vigencia indefinida, sin perjuicio de que puedan ser modificados o revisados mediante los procedimientos reglamentarios cuando resulte necesario.

9. ORDENACIÓN DETALLADA VIGENTE

A continuación se muestran las determinaciones de la ordenación detallada vigente objeto de modificación.

Cod. Validación: 4HX4SLT7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

9.1. ARTÍCULO 37 DE LA NORMATIVA DEL PGOU VIANA DE CEGA DONDE SE DESARROLLA LA ORDENANZA DE EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR EN HILERA (VH): Donde se propondrá la sustitución de la regulación sobre los vallados.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VIANA DE CEGA.

Art. 37. Ordenanza de Edificación Unifamiliar en Hilera (VH)

Se consideran Vivienda Unifamiliar en Hilera, las viviendas unifamiliares que comparten una o dos de sus medianeras, en una disposición de agregación lineal.

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN

Con carácter general y salvo que se exprese otro valor en los planos de ordenación, los parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son:

Edificabilidad máxima:	1,5 m ² /m ²
Condiciones de cómputo de edificabilidad:	No contarán las superficies construidas en sótanos o semisótanos cuyo forjado superior esté por debajo de 1 m sobre la rasante de calle. Computarán los bajo cubiertas. En ninguna planta contará las dependencias destinadas para instalaciones comunes. Los garajes en planta baja no computarán.
Parcela mínima:	125 m ² o la actual si ésta fuese menor. Una sola vivienda por parcela.
Ocupación de parcela:	La establecida por las alineaciones. El área edificable vendrá definida en los Planos de Ordenación, comprendida en un área de movimiento de la edificación de 20 metros de fondo máximo, con una ocupación que no supere la equivalente a un fondo de 14 metros y dejando siempre un espacio para jardín privado. En el resto de parcela no edificada, se prohíben las edificaciones de carácter residencial, permitiéndose únicamente edificaciones auxiliares que no superen el 20% de la superficie libre de la parcela.
Frente mínimo de fachada:	6 m o el actual si éste fuese inferior.
Fondo edificable:	Fondo máximo 14 m de edificación.
Altura máxima:	B+1
Altura máxima de cornisa:	7 m para B+1;
Cuerpos volados a fachada:	Miradores y cuerpos cerrados: Hasta 100 cm Terrazas, aleros y marquesinas: Hasta 70 cm
Retranqueo a fachada:	Con un máximo de 6 metros, debidamente ajardinado, pudiendo ser vinculantes las alineaciones de los planos de ordenación.
Retranqueos laterales:	No se permiten
Retranqueo de fondo:	Mayor de 3 m
Cubierta:	Pendiente máxima de 60%
Garajes:	1 plaza por vivienda. Los garajes en planta baja, deberán adosarse a una medianera y presentarán un frente máximo a vía pública de 4 m. Las rampas de garaje tendrán una plataforma previa de pendiente menor del 4% y una anchura mínima de 3 m. y al menos 5 metros de fondo excluyendo el ancho de la acera, que en ningún caso invadirán.
Otras:	Los vallados exteriores tendrán carácter y tratamiento homogéneo a lo largo de cada fachada, presentado en las fachadas a calle una altura máxima de 2 mts. con tratamiento vegetal exterior, pudiendo presentar un antepecho o cerramiento de fábrica de altura no superior a 1 m.

142

NORMATIVA

CONDICIONES DE USO

Uso pormenorizado: Residencial unifamiliar en Hilera.
Usos básicos prohibidos: Industrial.

DOCUMENTO REFUNDIDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA. Abril 2004

AYUNTAMIENTO DE VIANA DE CEGA
Diligencia: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado Provisionalmente por el Pleno de Corporación en Sesión celebrada el 10 de mayo de 2004.
En Viana de Cega, a 17 de mayo de 2004.
EL SECRETARIO,

Fdo: F. Gines Ortiz Barriuso.-

Cod. Validación: 4HX4SL7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

9.2. ARTÍCULO 38 DE LA NORMATIVA DEL PGOU VIANA DE CEGA DONDE SE DESARROLLA LA ORDENANZA DE EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR AISLADA (VA): Donde se propondrá la sustitución de la regulación sobre los vallados y la incorporación de una condición sobre el frente mínimo de parcela.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VIANA DE CEGA.

Art. 38. Ordenanza de Edificación Unifamiliar Aislada (VA).

Se consideran como Vivienda Unifamiliar Aislada, las viviendas unifamiliares independientes que se encuentran separadas de las lindes de parcelas limítrofes, disponiendo de espacios verdes privados.

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN

Con carácter general y salvo que se exprese otro valor en los planos de ordenación, los parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son:

Edificabilidad máxima:	0,4 m ² /m ²
Condiciones de cómputo de edificabilidad:	No contarán las superficies construidas en sótanos o semisótanos cuyo forjado superior esté por debajo de 1 m sobre la rasante de calle. No computarán los bajo cubiertas, ni los garajes en planta baja.
Parcela mínima:	500 m ² o la actual si ésta fuese menor.
Ocupación de parcela:	Menor del 50%. La parte de parcela no edificada podrá destinarse a otras edificaciones auxiliares que no superen el 20% de la ocupación de la superficie libre de la parcela.
Fondo edificable:	No se establece
Altura máxima:	B+1
Altura máxima de cornisa:	7 m para B+1;
Cuerpos volados a fachada:	No se establece
Retranqueo a fachada:	Mayor de 4 m
Retranqueos laterales:	Mayor de 3 m o 0 m a un solo lateral con el consentimiento del colindante.
Retranqueo de fondo:	Mayor de 3 m
Cubierta:	Pendiente máxima de 60%
Garajes:	Las rampas de acceso a los mismos tendrán al menos 3 m. de ancho. A efectos de ocupación de parcela contará cualquier edificación incluso de tipo auxiliar.
Otras:	Los retranqueos deberán estar ajardinados, así como los espacios libres privados, en un 40 %, al menos, de su superficie. Se respetarán los árboles de porte y edad superior a 25 años existentes en las parcelas. Los vallados exteriores tendrán carácter y tratamiento homogéneo a lo largo de cada fachada, presentado en las fachadas a calle una altura máxima de 2 mts. con tratamiento vegetal exterior, pudiendo presentar un antepecho o cerramiento de fábrica de altura no superior a 1 m. Con el acuerdo expreso de los propietarios se permitirán las edificaciones pareadas, es decir, grupos de dos viviendas que comparten una medianera siempre con proyecto unitario.

143

NORMATIVA

CONDICIONES DE USO

Uso pormenorizado: Residencial unifamiliar aislada.
Usos básicos prohibidos: Todos los demás.

DOCUMENTO REFUNDIDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA. Abril 2004

AYUNTAMIENTO DE VIANA DE CEGA
Diligencia: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado Provisionalmente por el Pleno de la Corporación en Sesión celebrada el 19 de mayo de 2004.
En Viana de Cega, a 11 de mayo de 2004.
EL SECRETARIO
Fdo: F. Gines Ortiz Barrueta

Cod. Validación: 4HX4SL7CWMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

9.3. ARTÍCULO 60.1.4 DEL DOCUMENTO Nº 3 ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL LAS ERAS (PLANEAMIENTO ASUMIDO) DONDE SE DESARROLLA LAS CONDICIONES DE LOS CERRAMIENTOS EN LAS CONDICIONES DE USO VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA: Donde se propondrá la sustitución de la regulación sobre los vallados.

1.4.- Cerramientos.

Los cerramientos a fachada de las parcelas deberán tener un zócalo de fábrica de 90 cm. de alto y 1 m. de malla metálica o verja.

Los cerramientos a linderos podrán ser en su totalidad de malla metálica.

1.5.- Patios. Se prohíben los patios ingleses.

1.6.- Se autorizarán las viviendas unifamiliares agrupadas o pareadas, mediante la aprobación de un Estudio de Detalle en el que se diseñe una solución arquitectónica adecuada para el conjunto. En el caso de que se trate solo de dos viviendas pareadas bastará el acuerdo por escrito de ambos propietarios. Siempre será preceptivo la autorización del Ayuntamiento.

1.7.- Condiciones de uso:

a) Se admiten los siguientes usos pormenorizados:

* Vivienda: Este uso habrá de representar como mínimo, el 85% del total de la manzana, medido en metros cuadrados edificados.

- * Comercial.
- * Oficinas.
- * Garaje y aparcamiento.
- * Industrias. (Talleres y artesanía).
- * Hotelero.
- * Espectáculos.
- * Reunión y recreo.
- * Religioso.
- * Cultural.
- * Deportivo.
- * Sanitario.
- * Otros servicios públicos.

b) Se prohíben los restantes usos pormenorizados no mencionados en la lista del párrafo a).



**ESTUDIO DE DETALLE**

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

9.4. ARTÍCULO 4.4.4.7 DEL DOCUMENTO Nº 2 ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL PROGAPE (PLANEAMIENTO ASUMIDO) DONDE SE DESARROLLA LAS CONDICIONES DE LOS CERRAMIENTOS EN LAS CONDICIONES DE USO RESIDENCIAL: Donde se propondrá la sustitución de la regulación sobre los vallados.

Plan Parcial "PROGAPE"
Viana de Cega. Valladolid.

Ordenanzas
Página 39



cuartos de basura, contadores o servicios de la finca (cuartos de instalaciones) en cualquier posición en el edificio.

4.4.4.4 - Alineaciones y Rasantes.

Son las definidas en el presente Plan Parcial y las que se completen en su día con el Proyecto de Urbanización. Vienen definidas en el Plano P2 "Alienaciones, Rasantes y Parcelación".

4.4.4.5 - Retranqueos.

La línea exterior de la edificación habrá de retranquearse un mínimo de 4 metros de la alineación oficial exterior de parcela.

La línea interior de la edificación tendrá que retranquearse del fondo y límites de cada parcela un mínimo de 3 metros.

4.4.4.6 - Altura Máxima.

La altura máxima de la edificación será de 6,50 metros sobre la rasante del terreno hasta el techo del último forjado, equivalente a dos plantas.

La altura de pisos será de 2,50 metros como mínimo de suelo a techo en las dos plantas.

4.4.4.7 - Cerramientos.

Los cerramientos a fachada de las parcelas deberán ser de materiales pétreos o cerámicos hasta una altura de 90 cm. y a partir de esa altura hasta un mínimo de 1 metro podrán ser de materiales metálicos ligeros no opacos, o bien estar acompañados de vegetación.

Los cerramientos a linderos podrán ser en su totalidad de malla metálica.

4.4.4.8 - Espacios Libres.

Los espacios libres de las parcelas deberán arbolarse y ajardinarse al menos en un 50 % de su superficie.

4.4.5 - Aparcamientos.

Debido a la tipología edificatoria elegida no se exigen aparcamientos privados obligatoriamente, ya que el Plan Parcial establece el número suficiente de aparcamientos en superficie en el sistema viario.





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

9.5. ARTÍCULO 3.2.3 DEL DOCUMENTO N° 2 ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN PARCIAL PUENTE DUERO (PLANEAMIENTO ASUMIDO) DONDE SE DESARROLLA LAS CONDICIONES DE LOS CERRAMIENTOS EN EL ÁMBITO DEL PLAN: Donde se propondrá la sustitución de la regulación sobre los vallados.

3.2.3. Condiciones estéticas.

Son condiciones estéticas las que se imponen a la edificación con el propósito de mejorar la imagen general.

Fachadas. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y materiales similares a los de la fachada principal.

Las fachadas se construirán preferentemente con materiales que exijan una conservación mínima en las fábricas y carpinterías.

Cerramiento. Las parcelas podrán cerrarse con vallas, compuestas por elementos ciegos de una altura máxima de cincuenta centímetros (50 centímetros) que se podrá completar, en su caso, mediante protecciones diáfanas, pantallas vegetales o similares hasta una altura máxima total de dos metros cincuenta centímetros (2,50 metros).

Entorno. Las obras deberán proyectarse teniendo en cuenta la topografía del terreno y la vegetación existente, así como la incidencia en el soleamiento y ventilación de las construcciones.

3.3.- DIVISIÓN EN ZONAS

3.3.1. Condiciones particulares de la Zona Residencial. (Edificación Aislada).

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.

Parcela mínima.- Se establece como parcela mínima la de seiscientos metros cuadrados (600 metros cuadrados) de superficie, con un frente a la vía pública de noventa y cinco metros (95 metros) de longitud, y una profundidad de noventa y cinco metros (95 metros) de longitud, para ser utilizada para la construcción de una vivienda unifamiliar.

Separación a linderos. - La separación entre el plano de fachada correspondiente, y los linderos no será inferior a tres metros (3 ml.). Podrán adosarse las edificaciones de dos parcelas contiguas a los linderos laterales siempre que se resuelvan como un proyecto de conjunto.

Alineación exterior.- La nueva edificación deberá separarse de la alineación exterior una distancia no inferior a cuatro metros (4 m.), excepto en el caso señalado en el párrafo anterior.

JORGE GUERRA MATILLA, Arquitecto Urbanista, Colegiado 1.308 del C.O.A.C.y L-E

Cod. Validación: 4HX4ASLT7CMMY7AE9Q7ATXSLNC
Verificación: <https://vianadecaga.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

9.6. ARTÍCULO 35 DEL DOCUMENTO ORDENANZAS Y NORMAS DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (P.E.R.I. Nº1) DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 6 DEL PGOU VIANA DE CEGA DONDE SE DESARROLLA LAS CONDICIONES DE LOS CERRAMIENTOS EN EL ÁMBITO DEL PLAN: Donde se propondrá la sustitución de la regulación sobre los vallados.



terminadas las obras principales o en caso de anulación o caducidad de la licencia

3.2 CONDICIONES COMUNES PARA TODAS LAS ZONAS

Artículo 31

Serán de aplicación las condiciones comunes para todas las zonas que contiene la Normativa Urbanística de las N.S.P.M. de Viana de Cega en su arts. 41 a 60.

Artículo 32

Serán de aplicación las Normas de Diseño y Calidad de los edificios que contienen los arts. 25 a 29 de la Normativa Urbanística de las N.S.P.M de Viana de Cega.

3.3 CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA ZONA

Artículo 33

Se definen como "vivienda unifamiliar aislada" las ordenaciones destinadas a vivienda, situándose cada una de estas en edificios independientes y aislados.

Artículo 34

- a) La línea exterior de la edificación deberá retranquearse al menos 2 m de la alineación oficial.
- b) La línea interior de la edificación, tendrá que retranquearse del fondo y límites de cada parcela un mínimo de tres metros, pudiéndose iluminarse previo mutuo acuerdo entre los propietarios afectados.
- c) Los retranqueos deberán estar ajardinados

Artículo 35: Cerramientos

Los cerramientos a fachada de las parcelas deberán tener un zócalo de fábrica de 90 cm de alto y 1 m de malla metálica o verja.

Los cerramientos a linderos podrán ser en su totalidad de malla metálica.

Artículo 36: Patios

Se prohíben los patios ingleses.





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

10. ORDENACIÓN DETALLADA PROPUESTA

A continuación se muestran las determinaciones propuestas de la ordenación detallada enunciada en el apartado anterior.

10.1. ARTÍCULO 37 DE LA NORMATIVA DEL PGOU VIANA DE CEGA DONDE SE DESARROLLA LA ORDENANZA DE EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR EN HILERA (VH) (regulación de vallados)

Se sustituye el texto vigente:

“Los vallados exteriores tendrán carácter y tratamiento homogéneo a lo largo de cada fachada, presentando en las fachadas a calle una altura máxima de 2 mts con tratamiento vegetal exterior, pudiendo presentar un antepecho o cerramiento de fábrica de altura no superior a 1 m.”

Por el siguiente texto:

“El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,00 metros:

a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética.

b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,00 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad.

Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación”.

Cod. Validación: 4HX4SL7CWMY7AE9Q7ATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

10.2. ARTÍCULO 38 DE LA NORMATIVA DEL PGOU VIANA DE CEGA DONDE SE DESARROLLA LA ORDENANZA DE EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR AISLADA (VA) (regulación de vallado y frente mínimo de parcela)

Se incorpora el texto:

“Frente mínimo de parcela: Doce (12) metros, o el actual si éste fuese inferior.”

Se sustituye el texto vigente:

“Los vallados exteriores tendrán carácter y tratamiento homogéneo a lo largo de cada fachada, presentando en las fachadas a calle una altura máxima de 2 mts con tratamiento vegetal exterior, pudiendo presentar un antepecho o cerramiento de fábrica de altura no superior a 1 m.”

Por el siguiente texto:

“El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,00 metros:

a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética.

b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,00 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad.

Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación”.

Cod. Validación: 4HX4ASLT7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

10.3. ARTÍCULO 60.1.4 DEL DOCUMENTO Nº 3 ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL LAS ERAS (PLANEAMIENTO ASUMIDO) DONDE SE DESARROLLA LAS CONDICIONES DE LOS CERRAMIENTOS EN LAS CONDICIONES DE USO VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. (regulación de vallados)

Se sustituye el texto vigente:

“Los cerramientos a fachada de las parcelas deberán tener un zócalo de fábrica de 90 cm. de alto y 1 m. de malla metálica o verja.

Los cerramientos a linderos podrán ser en su totalidad de malla metálica.”

Por el siguiente texto:

“El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,00 metros:

a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética.

b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,00 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad.

Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación”.

Cód. Validación: 4HX4ASLT7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

10.4. ARTÍCULO 4.4.4.7 DEL DOCUMENTO Nº 2 ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL PROGAPE (PLANEAMIENTO ASUMIDO) DONDE SE DESARROLLA LAS CONDICIONES DE LOS CERRAMIENTOS EN LAS CONDICIONES DE USO RESIDENCIAL. (regulación de vallados)

Se sustituye el texto vigente:

“Los cerramientos a fachada de las parcelas deberán ser de materiales pétreos o cerámicos hasta una altura de 90 cm. y a partir de esa altura hasta un mínimo de 1 metro podrán ser de materiales metálicos ligeros no opacos, o bien estar acompañados de vegetación.

Los cerramientos a linderos podrán ser en su totalidad de mana metálica.”

Por el siguiente texto:

“El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,00 metros:

a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética.

b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,00 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad.

Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación”.

Cód. Validación: 4HX4SLT7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

10.5. ARTÍCULO 3.2.3 DEL DOCUMENTO Nº 2 ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN PARCIAL PUENTE DUERO (PLANEAMIENTO ASUMIDO) DONDE SE DESARROLLA LAS CONDICIONES DE LOS CERRAMIENTOS EN EL ÁMBITO DEL PLAN. (regulación de vallados)

Se sustituye el texto vigente:

“Cerramiento. Las parcelas podrán cerrarse con vallas, compuestas por elementos ciegos de una altura máxima de cincuenta centímetros (50 centímetros) que se podrá completar, en su caso, mediante protecciones diáfanos, pantallas vegetales o similares hasta una altura máxima total de dos metros cincuenta centímetros (2,50 metros).”

Por el siguiente texto:

“Cerramiento. El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,50 metros:

a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética.

b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,50 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad.

Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación”.

Se aclara que esta ordenanza es la única que alcanza una altura máxima de 2,50 metros debido al carácter aislado de la urbanización respecto a núcleo poblacional principal.

Cod. Validación: 4HX4SL7CMY7AE9Q7ATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 34



**ESTUDIO DE DETALLE**

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

10.6. ARTÍCULO 35 DEL DOCUMENTO ORDENANZAS Y NORMAS DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (P.E.R.I. Nº1) DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 6 DEL PGOU VIANA DE CEGA DONDE SE DESARROLLA LAS CONDICIONES DE LOS CERRAMIENTOS EN EL ÁMBITO DEL PLAN. (regulación de vallados)

Se sustituye el texto vigente:

“Los cerramientos a fachada de las parcelas deberán tener un zócalo de fábrica de 90 cm de alto y 1 m de malla metálica o verja.

Los cerramientos a linderos podrán ser en su totalidad de malla metálica.”

Por el siguiente texto:

“El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,00 metros:

a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética.

b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,00 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad.

Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación”.

11. DEL INTERÉS PÚBLICO

La presente modificación se justifica también por su claro interés público, al contribuir a una regulación urbanística más coherente, actualizada y alineada con las necesidades demandadas por la ciudadanía. Permite resolver situaciones frecuentes de inseguridad jurídica, facilita la gestión de licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento y mejora la calidad del entorno urbano al fijar criterios claros y adaptados a la evolución de los sistemas constructivos y las formas de habitar.





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

Asimismo, refuerza la transparencia en la relación entre propietarios colindantes y garantiza una mejor compatibilidad entre el interés general y los intereses particulares, sin alterar los principios estructurales del planeamiento vigente.

12. SUSPENSIÓN DE LICENCIAS

Se suspende la obtención de licencias para construcciones de vallados en las ordenanzas afectadas desde la aprobación inicial de este Estudio de Detalle hasta la aprobación definitiva del mismo, o como máximo durante un año, conforme al artículo 156 del RUCYL.

Por lo tanto, se producirá la suspensión de licencias urbanísticas en todo el ámbito de suelo urbano consolidado relacionadas con las determinaciones objeto de este Estudio de Detalle.

La suspensión del otorgamiento de licencias no afecta a las solicitudes:

- a) Que hayan sido presentadas, con toda la documentación necesaria completa, más de tres meses antes de la fecha de publicación del acuerdo que produzca la suspensión.
- b) Que tengan por objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico vigente como a las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión.

Asimismo, no surtirán efectos las declaraciones responsables que tengan por objeto intervenciones incluidas dentro del ámbito de las determinaciones modificadas por el presente instrumento.

13. INNECESARIEDAD DE SOMETIMIENTO A TRAMITACIÓN AMBIENTAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, los instrumentos de planeamiento que deben someterse a evaluación ambiental son:

- Los instrumentos de planeamiento general y sus revisiones, que han de someterse a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
- Los instrumentos de planeamiento de desarrollo y las modificaciones que establezcan la ordenación detallada, que deberán someterse a evaluación de impacto ambiental cuando así lo exija la legislación ambiental sectorial aplicable.

Sin embargo, el presente Estudio de Detalle no introduce una nueva ordenación estructural ni determina la ordenación detallada *ex novo*, sino que se limita a ajustar parámetros edificatorios, alineaciones o condiciones de la edificación ya previstas en el planeamiento vigente, sin modificar el modelo urbanístico ni generar nuevos efectos significativos sobre el medio ambiente.

Asimismo, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, exigiría la tramitación ambiental para instrumentos que modificasen de forma sustancial la ordenación del territorio o establecieran efectos significativos sobre el medio ambiente.

Cod. Validación: 4HX4SL7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

Este Estudio de Detalle no altera la clasificación del suelo, no incrementa aprovechamientos urbanísticos, no introduce nuevas infraestructuras ni hace posible la implantación de usos con impacto significativo, por lo que no cumple ninguno de los supuestos que obligaría a su evaluación ambiental.

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza estrictamente ordenadora, complementaria y no sustantiva de las modificaciones planteadas, no procede someter el presente Estudio de Detalle a trámite ambiental, resultando innecesaria la tramitación de evaluación ambiental estratégica o de impacto ambiental en cualquiera de sus modalidades.

14. CONSIDERACIONES SOBRE LA INCIDENCIA ACÚSTICA DE LA PROPUESTA

El artículo 7 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, establece la obligación de que los instrumentos de planeamiento urbanístico incorporen una zonificación acústica del territorio y definan, en su caso, medidas específicas destinadas a prevenir o reducir la contaminación acústica, garantizando el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables a las áreas afectadas.

En el presente Estudio de Detalle, la ordenación detallada propuesta no introduce nuevos usos, incrementos de intensidad edificatoria ni actividades potencialmente generadoras de ruido respecto del régimen previsto en el Plan General de Ordenación Urbana vigente. La modificación planteada tiene un carácter meramente ajustado a parámetros edificatorios, sin alterar la estructura funcional del ámbito ni modificar la capacidad de acogida de actividades con incidencia acústica.

Tras el análisis de los usos compatibles y autorizables, la movilidad generada y la situación acústica preexistente del entorno, se concluye que la propuesta no supone ninguna variación de los niveles sonoros actuales, ni afecta al cumplimiento de los objetivos de calidad acústica fijados para las zonas en que se integra. No genera zonas de servidumbre acústica, fuentes emisoras relevantes, ni condiciones que requieran la adopción de medidas correctoras adicionales.

En consecuencia, se considera que la modificación propuesta por este Estudio de Detalle no produce afección acústica alguna, resultando innecesario la incorporación de medidas específicas adicionales a las ya contempladas por la normativa sectorial y por el planeamiento general.

15. ANÁLISIS DE RIESGOS Y JUSTIFICACIÓN DE NO INCREMENTO DEL RIESGO

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección civil se procede a la identificación y valoración de los riesgos existentes en el ámbito del presente Estudio de Detalle. El término municipal de Viana de Cega se encuentra afectado por los siguientes riesgos:

- Riesgo de inundaciones, con clasificación de riesgo potencial poblacional medio, según el Plan INUNCYL.





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

- Riesgo de incendios forestales, con índices de riesgo y peligrosidad bajos, si bien con riesgo potencial alto a escala comarcal conforme a la Orden MAV/798/2023.
- Riesgo derivado del transporte de mercancías peligrosas, con nivel alto en el tramo ferroviario Medina del Campo–Venta de Baños.
- Presencia de infraestructuras energéticas, en concreto un gasoducto de la red Zamora–Aranda de Duero.
- Ausencia de afección por establecimientos con sustancias peligrosas en los términos del RD 840/2015.

No obstante, el presente Estudio de Detalle tiene un alcance estrictamente normativo y de ordenación detallada, limitado a la regulación de cerramientos y vallados de parcela y a la definición de condiciones de parcela (frente mínimo).

En consecuencia, no comporta transformación urbanística sustancial, ni implica incremento de edificabilidad global, densidad, intensidad de uso, ni implantación de nuevos usos vulnerables o peligrosos.

Por consiguiente, se justifica que:

- No se altera la exposición al riesgo existente, al mantenerse las condiciones básicas de ocupación y uso del suelo.
- No se generan nuevos escenarios de riesgo, ni se intensifican los ya identificados en materia de inundaciones, incendios forestales o transporte de mercancías peligrosas.
- No se interfiere con infraestructuras críticas ni zonas de servidumbre, manteniéndose las condiciones de seguridad exigibles por la normativa sectorial aplicable.

Se concluye que las determinaciones contenidas en el presente Estudio de Detalle no incrementan el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente, no siendo necesario establecer medidas adicionales correctoras o de mitigación más allá del cumplimiento de la normativa sectorial vigente.

16. INNECESARIEDAD DE ESTUDIO ECONÓMICO Y DE INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

De conformidad con lo dispuesto en artículo 136 del Reglamento de Urbanismo sobre la documentación de un Estudio de Detalle, los instrumentos de planeamiento que establezcan actuaciones de transformación urbanística o comporten la implantación de nuevas infraestructuras, dotaciones o servicios deberán incorporar un estudio económico-financiero y, en su caso, un informe de sostenibilidad económica.

No obstante, el presente Estudio de Detalle tiene un alcance estrictamente normativo, limitándose a la modificación puntual de determinadas condiciones de la ordenación detallada (regulación de vallados y frente mínimo de parcela) en suelo urbano consolidado, sin introducir nuevas actuaciones urbanísticas, sin incrementar aprovechamientos, sin generar nuevas edificaciones obligatorias ni alterar la intensidad edificatoria prevista por el planeamiento general.

Asimismo, la propuesta no implica la ejecución de nuevas infraestructuras urbanas, ni la ampliación o refuerzo de las existentes, ni la creación de nuevos servicios públicos, ni la

Cód. Validación: 4HX4SL7CWMY7AE9Q7ATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

puesta en funcionamiento de dotaciones adicionales cuya implantación o mantenimiento pueda generar cargas económicas para las Haciendas Públicas afectadas.

Del mismo modo, el Estudio de Detalle no afecta a suelos destinados a usos productivos, ni introduce determinaciones que incidan en la localización, cuantía o suficiencia de suelo para actividades económicas, manteniéndose inalterada la ordenación funcional y económica del municipio en este ámbito.

En consecuencia, al no derivarse de las presentes determinaciones impacto económico alguno sobre las Administraciones Públicas, ni costes de inversión, explotación o mantenimiento de infraestructuras o servicios, ni afección a la estructura productiva del suelo, se considera suficientemente justificada la innecesariedad de la elaboración de un estudio económico-financiero y de un informe de sostenibilidad económica, por carecer de objeto material en el caso concreto de este Estudio de Detalle.





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

17. RESUMEN EJECUTIVO

DATOS GENERALES

El presente instrumento de planeamiento de desarrollo ha sido encargado por el **Ayuntamiento de Viana de Cega**, con CIF P4721400E, en su condición de Administración Pública promotora de la actuación.

Ha sido redactado por **Alberto Losa Espina y Carlos Castro Velázquez**, Arquitectos, actuando como técnicos responsables de su formulación y elaboración.

OBJETO

El presente Estudio de Detalle tiene por objeto la subsanación de deficiencias que adolece el actual documento de planeamiento general y así como la actualización de algunos aspectos a la realidad constructiva actual.

Se modificarán o incorporarán los siguientes aspectos:

El presente Estudio de Detalle tiene por objeto la subsanación de deficiencias que adolece el actual documento de planeamiento general y así como la actualización de algunos aspectos a la realidad constructiva actual.

Se modificarán o incorporarán los siguientes aspectos:

- Modificar la regulación de los vallados o cerramientos de parcela estableciendo condiciones de diseño, altura y materialidad compatibles con criterios de seguridad, integración estética y permeabilidad visual en las siguientes calificaciones urbanísticas:
 - **Artículo 37** de la normativa del **PGOU Viana de Cega** donde se desarrolla la ordenanza de Edificación Unifamiliar en Hilera (VH).
 - **Artículo 38** de la normativa del **PGOU Viana de Cega** donde se desarrolla la ordenanza de Edificación Unifamiliar Aislada (VA).
 - **Artículo 60.1.4** del documento Nº 3 *Ordenanzas* del **Plan Parcial Las Eras** (*planeamiento asumido*) donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en las condiciones de uso vivienda unifamiliar aislada.
 - **Artículo 4.4.4.6** del documento Nº 2 *Ordenanzas* del **Plan Parcial PROGAPE** (*planeamiento asumido*) donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en las condiciones de uso residencial.
 - **Artículo 3.2.3** del documento Nº 2 *Ordenanzas Reguladoras* del **Plan Parcial Puente Duero** (*planeamiento asumido*) donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en el ámbito del plan.

Cod. Validación: 4HX4SL7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

- **Artículo 35** del documento *Ordenanzas y Normas* del **Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I. N°1)** de la Unidad de Actuación nº 6 del PGOU Viana de Cega donde se desarrolla las condiciones de los cerramientos en el ámbito del plan.
- Incorporar la regulación de un frente mínimo de parcela en el **artículo 38** de la normativa del **PGOU Viana de Cega** donde se desarrolla la ordenanza de Edificación Unifamiliar Aislada (VA).

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuaciones son las determinaciones de ordenación detallada de las calificaciones urbanísticas con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en el SUELO URBANO CONSOLIDADO del término municipal de Viana de Cega

ORDENACIÓN DETALLADA OBJETO DE MODIFICACIÓN

A continuación se muestran los artículos objeto de modificación:

- **Artículo 37 PGOU Viana de Cega:** Sustitución del texto que regula los vallados.
- **Artículo 38 PGOU Viana de Cega:** Sustitución del texto que regula los vallados e incorporación de la regulación del frente mínimo de fachada.
- **Artículo 60.1.4 Plan Parcial Las Eras:** Sustitución del texto que regula los vallados.
- **Artículo 4.4.4.6 Plan Parcial PROGAPE:** Sustitución del texto que regula los vallados.
- **Artículo 3.2.3 Plan Parcial Puente Duero:** Sustitución del texto que regula los vallados.
- **Artículo 35 Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I. N°1):** Sustitución del texto que regula los vallados.

Se desarrolla a continuación una tabla comparativa:

Cod. Validación: 4HX4ASLT7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

ARTÍCULO 37 PGOU – Ordenanza VH (Unifamiliar en hilera) – Vallado

PLANEAMIENTO VIGENTE	MODIFICACIÓN PROPUESTA
“Los vallados exteriores tendrán carácter y tratamiento homogéneo a lo largo de cada fachada, presentando en las fachadas a calle una altura máxima de 2 mts con tratamiento vegetal exterior, pudiendo presentar un antepecho o cerramiento de fábrica de altura no superior a 1 m.”	“El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,00 metros: a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética. b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,00 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad. Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación”.

ARTÍCULO 38 PGOU – Ordenanza VA (Unifamiliar aislada) – Vallados y frente mínimo

PLANEAMIENTO VIGENTE	MODIFICACIÓN PROPUESTA
Frente mínimo: No existe regulación específica. “Los vallados exteriores tendrán carácter y tratamiento homogéneo a lo largo de cada fachada, presentando en las fachadas a calle una altura máxima de 2 mts con tratamiento vegetal exterior, pudiendo presentar un antepecho o cerramiento de fábrica de altura no superior a 1 m.”	“Frente mínimo de parcela: Doce (12) metros, o el actual si éste fuese inferior.” “El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,00 metros: a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética. b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,00 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad.

Cod. Validación: 4HX4SL7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

PLANEAMIENTO VIGENTE

MODIFICACIÓN PROPUESTA

Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación”.

ART. 60.1.4 – Plan Parcial Las Eras – Vallado

PLANEAMIENTO VIGENTE (TEXTO ÍNTEGROS)

MODIFICACIÓN PROPUESTA

“Los cerramientos a fachada de las parcelas deberán tener un zócalo de fábrica de 90 cm. de alto y 1 m. de malla metálica o verja. Los cerramientos a linderos podrán ser en su totalidad de malla metálica.”

“El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,00 metros:

- a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética.
- b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,00 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad.

Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación”.

Cod. Validación: 4HX4ASLT7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

ART. 4.4.4.7 – Plan Parcial PROGAPE – Vallado

PLANEAMIENTO VIGENTE	MODIFICACIÓN PROPUESTA
“Los cerramientos a fachada de las parcelas deberán ser de materiales pétreos o cerámicos hasta una altura de 90 cm. y a partir de esa altura hasta un mínimo de 1 metro podrán ser de materiales metálicos ligeros no opacos, o bien estar acompañados de vegetación. Los cerramientos a linderos podrán ser en su totalidad de malla metálica.”	“El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,00 metros: a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética. b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,00 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad. Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación”.

ART. 3.2.3 – Plan Parcial Puente Duero – Vallado

PLANEAMIENTO VIGENTE	MODIFICACIÓN PROPUESTA
“Cerramiento. Las parcelas podrán cerrarse con vallas, compuestas por elementos ciegos de una altura máxima de cincuenta centímetros (50 centímetros) que se podrá completar, en su caso, mediante protecciones diáfanos, pantallas vegetales o similares hasta una altura máxima total de dos metros cincuenta centímetros (2,50 metros).”	“Cerramiento. El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,50 metros: a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética. b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,50 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad.

Cod. Validación: 4HX4SL7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

PLANEAMIENTO VIGENTE	MODIFICACIÓN PROPUESTA
	Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación".

ART. 35 – P.E.R.I. Nº1 UA-6 – Cerramientos

PLANEAMIENTO VIGENTE	MODIFICACIÓN PROPUESTA
"Los cerramientos a fachada de las parcelas deberán tener un zócalo de fábrica de 90 cm de alto y 1 m de malla metálica o verja. Los cerramientos a linderos podrán ser en su totalidad de malla metálica."	"El vallado de una parcela deberá presentar un diseño homogéneo a lo largo de cada linde y garantizar la integración estética con las edificaciones de la parcela y su entorno urbano inmediato. La altura máxima total del vallado será de 2,00 metros: a) Tramo inferior opaco, de hasta 1,50 metros de altura, que podrá ejecutarse en fábrica, hormigón prefabricado, panel metálico, o cualquier otro material que garantice estabilidad, durabilidad y adecuada integración estética. b) Tramo superior permeable, hasta alcanzar la altura total permitida de 2,00 metros, que debe ser en forma de enrejado, celosía, malla, lamas u otros sistemas equivalentes y podrá ejecutarse mediante elementos metálicos, materiales sintéticos, madera, hormigón prefabricado o cualquier otro material que garantice la ventilación, permeabilidad visual y condiciones mínimas de seguridad. Se recomienda priorizar la construcción de los vallados con opciones que sean lo más sostenibles y respetuosas posibles con el medio ambiente para garantizar la armonía estética y ecológica del entorno, fomentando el uso de materiales de bajo impacto, optimizando la gestión de los recursos, como puede ser el uso de materiales locales, la madera certificada (con sellos como PEFC o FSC), piedra natural de la zona o materiales reciclados para reducir la huella de carbono asociada al transporte y fabricación, evitando plásticos no reciclados y maderas tropicales sin certificación".

Cod. Validación: 4HX4ASLT7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN, VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR

El procedimiento de tramitación y aprobación del presente Estudio de Detalle se ajusta a lo establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, aplicándose los artículos generales sobre la aprobación del planeamiento urbanístico (arts. 154 a 158 RUCyL) y, específicamente, las disposiciones relativas a los instrumentos de planeamiento de desarrollo, entre los que se incluyen los Estudios de Detalle (arts. 163 a 166 RUCyL).

AVANCE DE PLANEAMIENTO

No se considera necesario la redacción de un avance y su publicación.

El Avance es obligatorio únicamente cuando el instrumento esté sometido a evaluación ambiental estratégica o de impacto ambiental, que no es el presente caso.

INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN INICIAL

Según el artículo 153 RUCyL, antes de la aprobación inicial el Ayuntamiento debe solicitar:

- Informes sectoriales estatales vinculantes únicamente en el ámbito de sus competencias:
 - Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid de la Junta de Castilla y León (carreteras)
 - Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid de la Junta de Castilla y León
 - Servicio Territorial de Cultura de Valladolid de la Junta de Castilla y León
 - Confederación Hidrográfica del Duero
 - Renfe
 - Adif
- Informe de la Administración autonómica, emitido por el Servicio Territorial de Fomento (*urbanismo*) de Valladolid de la Junta de Castilla y León
- Informe de la Diputación Provincial de Valladolid, vinculante en su ámbito competencial y orientativo en los demás aspectos.

APROBACIÓN INICIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA

El órgano municipal del Ayuntamiento de Viana de Cega competente para resolver sobre la aprobación inicial es el Alcalde.

El acuerdo de aprobación inicial debe publicarse en el *Boletín Oficial de Castilla y León*, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en la página web municipal o, en su defecto, en la página web de la Diputación Provincial de Valladolid.

Cod. Validación: 4HX4SL7CMY7AE9Q7ATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

Simultáneamente, debe abrirse el periodo de información pública, con una duración mínima de un mes y un máximo de tres. Se propone un plazo de información pública de un mes.

INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS TRAS LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Finalizado el periodo de exposición, el Ayuntamiento deberá valorar alegaciones e informes emitidos y podrá introducir cambios motivados en el documento. Únicamente si dichos cambios fueran sustanciales sería necesaria una nueva información pública por un plazo de un mes.

APROBACIÓN DEFINITIVA POR EL AYUNTAMIENTO

El órgano municipal del Ayuntamiento de Viana de Cega competente para resolver sobre la aprobación definitiva es el Pleno, y debe resolver sobre la aprobación definitiva antes de doce meses desde la aprobación inicial, pudiendo:

- Aprobarlo definitivamente.
- Aprobarlo con subsanación de deficiencias.
- Suspender la aprobación para subsanación.
- Denegarla cuando las deficiencias no sean subsanables.

PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

Este instrumento urbanístico entra en vigor al día siguiente de la publicación íntegra del acuerdo de aprobación definitiva y del documento aprobado en el *Boletín Oficial de Castilla y León* y en la página web municipal o, en su defecto, la página web de la Diputación Provincial de Valladolid.

VIGENCIA

Tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de que pueda ser modificados o revisado.

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS

Se suspende la obtención de licencias para construcciones de vallados en las ordenanzas afectadas desde la aprobación inicial de este Estudio de Detalle hasta la aprobación definitiva del mismo, o como máximo durante un año.

Cod. Validación: 4HX4SL7CMY7AE9QTATXSLNC
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 34





ESTUDIO DE DETALLE

Modificación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado: Modificación de las determinaciones de la calificación urbanística con uso urbanístico de vivienda unifamiliar en relación con la regulación de vallados/cerramientos y frente mínimo de parcela en la ordenanza VA

18. CONCLUSIÓN

Se propone la APROBACIÓN INICIAL del presente Estudio de Detalle conforme a la estructura y contenido expuesto, con el fin de mejorar la aplicación práctica de la normativa urbanística relativa a vallados de parcelas, edificaciones auxiliares y configuración de parcelas.

En Viana de Cega, a fecha de firma electrónica.

Fdo. **ALBERTO LOSA ESPINA**
Arquitecto

Fdo. **CARLOS CASTRO VELÁZQUEZ**
Arquitecto Municipal

